

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1041/2541

นาง ฮับเซาะห์ เซะวิเศษ โดยนายทวี
เซะ วิเศษ

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน กับพวก

โจทก์

นาง ยิ้ม มุสต่อฟาดี โดยนายอำนาจ มุส
ต่อฟา ดี

จำเลย

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1754

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 59, มาตรา 248

โจทก์ทั้งห้าฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินส่วนที่เป็น
มรดกเนื้อที่ 119.45 ตารางวา ราคา 1,000,000 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งห้า แม้จะฟ้อง
รวมกัน มาโดยมิได้ระบุส่วนที่โจทก์แต่ละคนจะได้รับในคำฟ้องเดียวกันก็ตาม แต่
สิทธิของโจทก์แต่ละคนที่จะได้รับมรดกมีจำนวนเพียง คนละ 23.89 ตารางวา ราคา
200,000 บาท ดังนั้น ต้องถือทุนทรัพย์ของโจทก์แต่ละคนแยกกันคือคนละ
200,000 บาท เพราะเป็นเรื่องที่โจทก์แต่ละคนสามารถใช้สิทธิเฉพาะตัวตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 แยกต่างหากจากกันได้ เมื่อราคา
ทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาของโจทก์แต่ละคนไม่เกินสอง
แสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยและ ล. เป็นทายาทของ

เจ้ามรดก จำเลยครอบครองที่ดินโดยเจตนายึดถือเพื่อตนไม่ได้ครอบครองแทน ล. ล. ไม่ได้ฟ้องเรียกมรดกส่วนของตนภายใน 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเมื่อโจทก์ทั้งห้าซึ่งเป็นผู้สืบสิทธิจาก ล. นำคดีมาฟ้องคดีโจทก์ทั้งห้าจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754 ที่โจทก์ทั้งห้าถือว่า จำเลยครอบครองที่ดินไว้แทนทายาทอื่นเพื่อรอแบ่งปันให้แก่ทายาทอื่นมิใช่เป็นการครอบครองโดยเจตนายึดถือเพื่อตนนั้นเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายว่าคดีโจทก์ทั้งห้าไม่ขาดอายุความ จึงมีผลเป็นอย่างเดียวกับการฎีกาในข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าและนายประสพชัย มุสต่อฟาดีเป็นบุตรของนางเล็ก มุสต่อฟาดี จำเลยที่ 1 เป็นภริยาชอบด้วยกฎหมายของนายประสพชัย จำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายประสพชัย อันเกิดกับจำเลยที่ 1 นายประสพชัยถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2534 ขณะที่นายประสพชัยมีชีวิตรอดอยู่มีทรัพย์สินคือเป็นเจ้าของรวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 6490 โดยนายประสพชัยมีกรรมสิทธิ์อยู่จำนวน 4 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวาขณะนายประสพชัย ตายมีทายาทผู้มีสิทธิ ได้รับมรดกรวม 12 คน คือนายเล็ก กับจำเลยทั้งสิบเอ็ด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2535 จำเลยทั้งสิบเอ็ดได้ไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานที่ดินเพื่อรับโอนมรดกเฉพาะส่วนของนายประสพชัย โดยอ้างว่ามีทายาท 12 คน และแจ้งเท็จว่า นางเล็ก ไม่รับมรดกทั้งที่ความจริงนางเล็กไม่เคยรู้เห็นยินยอมในการแจ้งข้อความเรื่องตนไม่ติดใจรับมรดกแต่อย่างใด ขณะนางเล็กยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ทวงถามให้จำเลยทั้งสิบเอ็ดโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกเนื้อที่ 143.33 ตารางวา ตามส่วนของตนให้แก่ตน จำเลยทั้งสิบเอ็ดแจ้งว่าจะจัดการโอนให้ภายหลังแต่จำเลยทั้งสิบเอ็ดจะถือกรรมสิทธิ์ไว้แทน

นางเล็กไปก่อนเพราะจะต้องจัดการแบ่งแยกที่ดินเรื่องกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งนางเล็กก็ยินยอม ต่อมานางเล็กถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ที่ดินส่วนของนางเล็กจึงตกเป็นมรดกแก่ทายาทคือโจทก์ทั้งห้าและจำเลยทั้งสิบเอ็ด โจทก์ทั้งห้าได้ทวงถามจำเลยทั้งสิบเอ็ดให้โอนที่ดิน ส่วนที่เป็นมรดกเนื้อที่ 119.45 ตารางวา ให้แก่โจทก์ทั้งห้า แต่จำเลยทั้งสิบเอ็ดผัดผ่อนเรื่อยมา จำเลยทั้งสิบเอ็ดได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานที่ดินเพื่อขอแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมแต่จำเลยทั้งสิบเอ็ดก็ไม่โอนมรดกให้แก่โจทก์ทั้งห้า ทำให้โจทก์ทั้งห้าได้รับความเสียหาย ไม่สามารถนำที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งห้าไปใช้ประโยชน์ได้จึงขอคิดค่าเสียหายเอากับจำเลยทั้งสิบเอ็ดในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสิบเอ็ดร่วมกันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 6490 จำนวนเนื้อที่ดิน 119.45 ตารางวา ให้แก่โจทก์ทั้งห้าหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาให้จำเลยทั้งสิบเอ็ดร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งห้าในอัตราเดือนละ 5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะโอนที่ดินให้โดยเสียค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง หากสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้ปฏิบัติการชำระหนี้ได้ให้จำเลยทั้งสิบเอ็ดร่วมกันใช้ราคาที่ดินตามราคาท้องตลาดในวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาลิ้นสุด

จำเลยทั้งสิบเอ็ดให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตายนายทวิ เศรษฐวิเศษ ซึ่งเป็นบุตรและทายาทของโจทก์ที่ 1 และนายอำนาจมูสต่อฟาดี ซึ่งเป็นบุตรและทายาทของจำเลยที่ 1 ต่างร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ทั้งห้าฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสิบเอ็ดร่วมกันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เป็นมรดกเนื้อที่ 119.45 ตารางวา ราคา 1,000,000 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งห้าแม้จะฟ้องรวมกันมาโดยมิได้ระบุส่วนที่โจทก์แต่ละคนจะได้รับในคำฟ้องเดียวกันก็ตาม แต่สิทธิของโจทก์แต่ละคนที่จะได้รับมรดกมีจำนวนเพียงคนละ 23.89 ตารางวา ราคา 200,000 บาท ดังนั้น ต้องถือทุนทรัพย์ของโจทก์แต่ละคนแยกกันคือคนละ 200,000 บาท เพราะเป็นเรื่องที่โจทก์แต่ละคนสามารถใช้สิทธิเฉพาะตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 แยกต่างหากจากกันได้ เมื่อราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาของโจทก์แต่ละคนไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสิบเอ็ดและนางเล็ก เป็นทายาทของนายประสพชัย เจ้ามรดก จำเลยทั้งสิบเอ็ดครอบครองที่ดินโดยเจตนายึดถือเพื่อตน ไม่ได้ครอบครองแทนนางเล็กนางเล็กไม่ได้ฟ้องเรียกมรดกส่วนของตนภายใน 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย เมื่อโจทก์ทั้งห้าซึ่งเป็นผู้สืบสิทธิจากนางเล็กนำคดีมาฟ้อง คดีโจทก์ทั้งห้าจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 ที่โจทก์ทั้งห้าฎีกาว่า จำเลยทั้งสิบเอ็ดครอบครองที่ดินไว้แทนทายาทอื่นเพื่อรอแบ่งปันให้แก่ทายาทอื่นมิใช่เป็นการครอบครองโดยเจตนายึดถือเพื่อตนนั้น เป็นฎีกา

โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง
เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายว่าคดีโจทก์ทั้งห้าไม่ขาดอายุความจึงมีผลเป็นอย่างเดียวกับการฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว แม้ศาลชั้นต้นจะ
รับฎีกาโจทก์ทั้งห้ามาก็เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาโจทก์ทั้งห้า คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดให้แก่โจทก์
ทั้งห้า

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนอเนียม-สมลักษณะ จัดกระบวนการผล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>